

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1983/2530

สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริม และ  
ประสานงาน เยาวชน แห่งชาติ

นาย สุจินต์ ไข่ เจริญ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดของโจทก์ที่สูญหายได้รายงานผลการสอบสวนสรุปความเห็นเป็น 3 ประการเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานโจทก์แล้ว เลขาธิการได้บันทึกต่อท้ายรายงานนั้นว่า'ทราบ สยช. (โจทก์) ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 ขอให้ ลขก. (เลขานุการกรม) พิจารณาเสนอจึงต้องถือว่า โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2526การให้เลขานุการกรมพิจารณาเสนอความเห็น เป็นเรื่องที่เลขาธิการสำนักงานโจทก์ดำเนินการต่อไปหลังจากรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว หากยังไม่รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่.

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานโจทก์และได้รับมอบหมายให้ควบคุม สั่งการ และดูแลรักษารถยนต์โตโยต้าคันหมายเลขทะเบียน กท.2ง - 7314 ของโจทก์ ได้นำรถยนต์ไปใช้ราชการแล้วละเลยไม่สั่งการให้นำรถยนต์ไปจอดเก็บรักษาไว้ในบริเวณจอดรถที่สำนักงาน ป.ป.ป. ตามปกติ เป็นการ

ผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ. 2523 และประมาท เป็นเหตุ  
ให้คนร้ายลักรณยนต์ดังกล่าวไป ขอให้พิพากษาบ้งคับจำเลยให้ใช้เงินค่าเสียหายแก่  
โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ และว่าคดีขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่คู่ความแถลงรับกันว่า คณะ  
กรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่งเกี่ยวกับกรณีรณยนต์สูญหายซึ่งแต่งตั้ง  
โดยผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานโจทก์ได้ทำรายงานผลการสอบสวนลง  
วันที่ 7 เมษายน 2526เสนอต่อเลขาธิการสำนักงานโจทก์สรุปความเห็นว่าการ  
การข มีความเห็นเป็น 3 ประการ ประการที่ 1 ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง คือ นายวิฑูรย์  
คุ้มเกิด พนักงานขับรถ นายเรือง เจริญศิริหัวหน้างานธุรการ กองส่งเสริมและพัฒนา  
เยาวชน นายพิทยา รอดเมืองเจ้าหน้าที่อยู่เวร ประการที่ 2 เห็นว่า ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือ  
นายวิฑูรย์ คุ้มเกิด กับจำเลย และประการที่ 3 เห็นว่านายวิฑูรย์ คุ้มเกิด ผู้เดียวควร  
รับโทษทางวินัยเท่านั้น และนายกระมล ทองธรรมชาติ เลขาธิการสำนักงานโจทก์  
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานโจทก์  
ในขณะนั้นได้บันทึกต่อท้ายรายงานของคณะกรรมการ ขดังกล่าวว่า 'ทราบ สยข.  
(โจทก์) ได้รับเรื่องเมื่อ 3 พฤษภาคม 2526 ขอให้ ลขก. (เลขานุการกรม) พิจารณา  
เสนอ 'จึงต้องถือว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

แล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2526 การให้เลขานุการกรมพิจารณาเสนอความเห็นก็เป็นเรื่องที่เลขาธิการสำนักงานโจทก์ดำเนินการต่อไปหลังจากที่ผู้ที่จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว หากยังมิใช่ผู้ที่จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ มีฉะนั้นอายุความหนึ่งปีที่กำหนดไว้ก็จะขยายออกไปได้เรื่อย ๆ แล้วแต่ความล่าช้าในการดำเนินการของโจทก์ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 จึงพ้นกำหนดปีหนึ่ง คดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ